

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

1311/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי אבטלה בחמשת הימים הראשונים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 172. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 172, במקום הסיפה החל במילים "מכל תקופה" יבוא "אם תקופת האבטלה לא עלתה על 30 ימים".

דברי הסבר

כיום, חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי לא ישולמו דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים, מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים. הרציונל לשלילת הזכאות כפי שעולה מדברי ההסבר שצורפו לתיקון שבו נקבעה ההוראה האמורה הוא שימי האבטלה הראשונים אינם מאפיינים תקופת אבטלה דווקא אלא לעיתים הם משמשים את המעבר מעבודה אחת לשנייה. כמו כן, כדי לעודד את המובטל להשתדל ולהשתלב בעבודה בהקדם האפשרי לא משולמים דמי אבטלה בעד חמשת הימים הראשונים. בפועל, ממובטלים רבים, שאינם נמצאים במעבר בין עבודות נשללת הזכאות לדמי אבטלה בחמשת הימים הראשונים, כשאינן צורך בשלילת הזכאות כדי להוות תמריץ להשתלב בעבודה היות וגם לולי שלילת זכאות זו דמי האבטלה הינם חלקיים ונמוכים משמעותית מהשכר. מוצע לקבוע כי שלילת הזכאות כאמור תיעשה רק במקרים בהם תקופת האבטלה לא עלתה על 30 ימים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/454/24).

הצעת החוק זהה לפ/454/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)